

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ/ ЗПП
ДОГОВІР № _____

м. Золочів

« ____ » _____ 2024 р.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, в особі директор Яцунський Тарас Петрович, що діє на підставі Статуту (далі - Покупець), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм»** (далі – Постачальник), в особі представника Шамборської Юлії Володимирівни, діючого на підставі Довіреності № 41 від 25 грудня 2023 р, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується у 2024 році поставити Покупцеві товар : **Калоприймач для дорослих, двокомпонентний, пластина рівна, Діаметр фланця 40мм, отвір 10-35 мм(10015), Калоприймач для дорослих, двокомпонентний, відкритий (з дренажним отвором), без оглядового вікна, діаметр фланця 40 мм, з фільтром, мішок непрозорий (13984), Калоприймач, для дорослих, Двокомпонентний, Рівна пластина, отвір 10-45, діаметр фланця 50 мм(10025), Калоприймач двокомпонентний - пластина увігнута, фланець 50мм(13985), Абсорбуючий порошок 25-30г(1907/01907), Захисний спрей для шкіри 50-60 мл(12020), Паста герметизуюча 60 грам(12050); код за ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали** (далі – Товар), зазначені в специфікації, яка містить вказівку на найменування, одиницю виміру, кількість, ціну за одиницю та загальну суму і є невід'ємною частиною Договору, а Покупець - прийняти і оплатити такі товари.

Найменування (номенклатура, асортимент) товару кількість товарів (за цим Договором) згідно специфікації, (Специфікація №1).

1.2.Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість товарів, робіт чи послуг

2.1.Постачальник гарантує якість Товару, що постачається. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України. Товар, запропонований Постачальником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до вимог чинного законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

2.2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні.

2.3. Товар поставляється в упаковці виробника з відповідним маркуванням, чи у тарі, яка виключає його пошкодження чи псування при транспортуванні.

2.4.Залишковий термін придатності товару повинен становити не менше ніж 75% до загального терміну їх придатності, встановленому в інструкції по використанню, але не менше 12 місяців (гарантійний термін).

2.5. Якщо протягом строку придатності Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити дефектний Товар. Всі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості несе Постачальник.

III. Ціна договору

3.1 Загальна вартість договору з ПДВ: **36 662,84 грн. (Тридцять шість тисяч шістьсот шістдесят дві гривні 84 копійок)** у т.ч. ПДВ **2 398,50 грн** - відповідно до п. 193.1. Податкового кодексу України.

3.2 Зміни в податковому, тарифному та іншому законодавстві, що впливають на ціноутворення, є для Сторін безумовною підставою для перегляду цін та загальної вартості Договору, якщо ці зміни виникли до початку проведення Покупцем розрахунків за

Договором.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Покупець здійснює оплату товару на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу на термін **не менше 30 календарних днів** з моменту поставки товару.

4.2. У разі затримки фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються при надходженні коштів на розрахунковий рахунок Покупця.

V. Поставка товарів

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів – **не пізніше 3 (три) календарних днів з моменту отримання замовлення але в будь-якому випадку до 31.12.2024 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань.**

5.2. Місце поставки (передачі) товарів: **80700, Україна, Львівська обл., місто Золочів, вул. Кука 8.**

5.3. Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника.

5.4. Постачальник відповідає за збереження цілісності та якості товару при транспортуванні.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари по кількості відповідно до товарно-супровідних документів, по якості - відповідно до документів, що засвідчують якість товарів

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання, чи не належного виконання зобов'язань **Постачальником** або через порушення умов договору, повідомивши про це **Постачальника** в письмовій формі, поштою рекомендованим листом у строк – не пізніше 5-ти календарних днів до моменту розірвання. Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з моменту надсилання Покупцем повідомлення про розірвання.

Під порушенням умов Договору слід розуміти та розцінювати:

- порушення терміну поставки товару, що передбачений п. 5.1. даного Договору, або у терміну, зазначеного в замовленні;
- не заміна або невчасна заміна, відповідно до пунктів 2.5, Договору, дефектного Товару;
- порушення умов поставки та збереження товарного вигляду товару;
- здійснення поставки неукomплектованого товару, або у кількості, що не відповідає специфікації Договору.

При виявленні порушення умов договору, що передбачені п. 6.2.1. даного Договору, Покупець складає та надсилає Постачальнику акт-претензію.

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має прав достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 10 робочих днів.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами України та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Покупцеві штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі облікової ставки Національного Банку України.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
При порушенні поставки товару на строк, більший ніж 30 днів Постачальник сплачує на користь Покупця штраф в розмірі облікової ставки Національного Банку України за кожен прострочений день поставки товару. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від обов'язку здійснити поставку товару та сплатити на користь Покупця пеню у розмірі 0,5% від вартості товару за кожний день пропуску терміну поставки.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, воєнний стан, тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідними компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до **31 грудня 2024 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань**.

10.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків:

визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті;

перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;

перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

10.3. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за

одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

9) Зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. [№ 382](#) “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку. *Вказаний пункт не застосовується адже предметом закупівлі є товар.*

10.4. Зміна курсу іноземної валюти (застосовується виключно до імпортного товару):

10.4.1 За домовленістю із Покупцем, Постачальник має право здійснювати зміну ціни за одиницю товару в межах величини пропорційної зміні поточного курсу долара США або Євро, встановленого Національним Банком України. Нова вартість товару дорівнюватиме старій вартості помноженій на результат поділу поточного курсу на курс на день подання тендерної пропозиції. Нова вартість може бути нижчою або дорівнювати вартості, визначеною за формулою. Поточним курсом долара США або Євро Сторони домовились вважати курс, встановлений НБУ на день підпису додаткової угоди щодо зміни ціни за одиницю товару. Курс долара США або Євро на момент розкриття тендерної пропозиції становить _____ грн.. за долар США , або _____ грн.. за Євро.

10.2. 2. Зміна регульованих цін (тарифів) і нормативів, дотримуючись Закону України «Про ціни і ціноутворення», статті 191 Господарського кодексу України, здійснюється шляхом встановлення граничних рівнів торговельних надбавок, граничних нормативів рентабельності або шляхом запровадження обов'язкового декларування зміни цін. Нова ціна

може бути нижчою або дорівнювати задекларованій ціні, за винятком регульованої складової.

10.2. 3. Зміна цін може здійснитись лише за однією з підстав, встановлених п.10.2.

Договору.

Сторони, зафіксувавши в Договорі курс гривні до ЄВРО в значенні _____ грн., яке відповідає курсу НБУ до ЄВРО на _____.20__ р. В разі зміни зафіксованого в Договорі курсу в гривні до ЄВРО, сторони можуть змінювати зазначені в Договорі ціни на товари, встановлюючи їх максимальне значення за формулою:

Цз - Цд (Кмб/Кфд),

де Цз - максимально припустима зміна ціни товару; Цд - ціна товару за Договором;

Кмб – курс НБУ гривні до ЄВРО на дату реалізації товару;

Кфд - курс НБУ до ЄВРО, що зафіксований в договорі.

10.5. Покупцем визначено, що у разі виникнення необхідності зміни платіжних реквізитів, що зазначені у цьому Договорі, така зміна не буде вважатись зміною істотних умов договору.

10.6. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться в період його дії у письмовому вигляді, шляхом укладення додаткових угод, які підписуються Сторонами Договору.

Про настання випадків, визначених п. 10.3. Договору, Постачальник повідомляє Покупця у письмовій формі, з наданням проекту відповідної додаткової угоди, а також обґрунтованих пояснень щодо ініційованих змін та необхідних документів, передбачених умовами Договору.

10.7 Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей визначених Кабінетом Міністрів України та статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон).

XI. Додатки до договору

11.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: специфікація

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТМ-Фарм»**

49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро
вул. Панікахи, будинок 2, кімната 405
ІКЮО 43808856

IBAN UA433395002600101045397000001

АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500

тел./факс (056) 794-02-54



Представник за довіреністю

документів

«СТМ-ФАРМ»

М.П.

ЮЛІЯ ШАМБОРСЬКА

ПОКУПЕЦЬ

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ**

Адреса: 80700, Львівська обл.,

м. Золочів,

вул. Коновальця Є., 48

р/р UA688201720344330012000019644

в УДКСУ у Львівській області

МФО 820172

ЄДРПОУ 01996272

ІПН 019962713192

Директор _____ Тарас ЯЦУНСЬКИЙ

М.П.

**Додатки до договору складаються, формуються та узгоджуються сторонами при його підписанні*

Додаток №1
до Договору № _____ від _____ 2024 р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Виробник товару	Найменування товару	Країна походження	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю (без ПДВ), грн.	Ціна за одиницю (з ПДВ), грн.	Загальна вартість (з ПДВ), грн.
1	Колопласт А/С	10015 калоприймач стом.2 комп.SenSura Click Xpro (СенСура Клік Ікспро) №5 пласт.з вуш.д / пояс.флан.40мм р.д / вир.10-35мм	Данія	Шт./уп.	50/10	667,42	714,14	7 141,40
2	Колопласт А/С	13984 калоприймач стом.2 комп.Альтерна Фрі №30 міш.відкр.непрозор.фланець 40мм	Данія	Шт./уп.	150/5	1 614,73	1 727,76	8 638,80
3	Колопласт А/С	10025 калоприймач стом.2 комп.SenSura Click Xpro (СенСура Клік Ікспро) №5 пласт.з вуш.д / пояс.флан.50мм р.д / вир.10-45мм	Данія	Шт./уп.	50/10	667,42	714,14	7 141,40
4	Колопласт А/С	13985 калоприймач стом.2 комп.Альтерна Фрі №30, міш.відкр.непрозор.фланець 50мм	Данія	Шт./уп.	150/5	1 614,73	1 727,76	8 638,80
5	Колопласт А/С	1907/01907 Абсорб.пор.Brava 25г фл.	Данія	шт	3	275,15	294,41	883,23
6	Колопласт А/С	12020 Захисний спрей для шкіри Brava (Брава), 50 мл (ml)	Данія	шт	5	504,44	539,75	2 698,75
7	Колопласт А/С	12050 Паста Brava (Брава), не містить спирту 60 г	Данія	шт	3	473,66	506,82	1 520,46
Загальна вартість без ПДВ: Σ			34 264,34 (Тридцять чотири тисячі двісті шістьдесят чотири гривні 34 копійки)					
ПДВ:) Σ			2 398,50 (Дві тисячі триста дев'яносто сімів гривень 50 копійок)					
Загальна вартість з ПДВ: Σ			36 662,84 (Тридцять шість тисяч шістсот шістьдесят дві гривні 84 копійок)					

ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТМ-Фарм»

49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро
вул. Панікахи, будинок 2, кімната 405
ІКЮО 43808856
IBAN UA433395002600101045397000001
АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500
тел./факс (056) 794-02-54



ЮЛІЯ ШАМБОРСЬКА

М.П.

ПОКУПЕЦЬ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Адреса: 80700, Львівська обл.,
м. Золочів,
вул. Коновальця Є., 48
р/р UA688201720344330012000019644
в УДКСУ у Львівській області
МФО 820172
ЄДРПОУ 01996272
ПІН 019962713192

Директор _____ **Тарас ЯЦУНСЬКИЙ**

М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ/ ЗПП
ДОГОВІР № _____

м. Золочів

« ____ » _____ 2024 р.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, в особі директор Яцунський Тарас Петрович, що діє на підставі Статуту (далі - Покупець), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «СТМ-Фарм»** (далі – Постачальник), в особі представника Шамборської Юлії Володимирівни, діючого на підставі Довіреності № 41 від 25 грудня 2023 р, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується у 2024 році поставити Покупцеві товар : **Калоприймач для дорослих, двокомпонентний, пластина рівна, Діаметр фланця 40мм, отвір 10-35 мм(10015), Калоприймач для дорослих, двокомпонентний, відкритий (з дренажним отвором), без оглядового вікна, діаметр фланця 40 мм, з фільтром, мішок непрозорий (13984), Калоприймач, для дорослих, Двокомпонентний, Рівна пластина, отвір 10-45, діаметр фланця 50 мм(10025), Калоприймач двокомпонентний - пластина увігнута, фланець 50мм(13985), Абсорбуючий порошок 25-30г(1907/01907), Захисний спрей для шкіри 50-60 мл(12020), Паста герметизуюча 60 грам(12050); код за ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали** (далі – Товар), зазначені в специфікації, яка містить вказівку на найменування, одиницю виміру, кількість, ціну за одиницю та загальну суму і є невід'ємною частиною Договору, а Покупець - прийняти і оплатити такі товари.

Найменування (номенклатура, асортимент) товару кількість товарів (за цим Договором) згідно специфікації, (Специфікація №1).

1.2.Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість товарів, робіт чи послуг

2.1.Постачальник гарантує якість Товару, що постачається. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України. Товар, запропонований Постачальником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до вимог чинного законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

2.2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні.

2.3. Товар поставляється в упаковці виробника з відповідним маркуванням, чи у тарі, яка виключає його пошкодження чи псування при транспортуванні.

2.4.Залишковий термін придатності товару повинен становити не менше ніж 75% до загального терміну їх придатності, встановленому в інструкції по використанню, але не менше 12 місяців (гарантійний термін).

2.5. Якщо протягом строку придатності Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити дефектний Товар. Всі витрати, пов'язані із заміною Товару неналежної якості несе Постачальник.

III. Ціна договору

3.1 Загальна вартість договору з ПДВ: **36 662,84 грн. (Тридцять шість тисяч шістьсот шістдесят дві гривні 84 копійок)** у т.ч. ПДВ **2 398,50 грн** - відповідно до п. 193.1. Податкового кодексу України.

3.2 Зміни в податковому, тарифному та іншому законодавстві, що впливають на ціноутворення, є для Сторін безумовною підставою для перегляду цін та загальної вартості Договору, якщо ці зміни виникли до початку проведення Покупцем розрахунків за

Договором.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Покупець здійснює оплату товару на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу на термін **не менше 30 календарних днів** з моменту поставки товару.

4.2. У разі затримки фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються при надходженні коштів на розрахунковий рахунок Покупця.

V. Поставка товарів

5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів – **не пізніше 3 (три) календарних днів з моменту отримання замовлення але в будь-якому випадку до 31.12.2024 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань.**

5.2. Місце поставки (передачі) товарів: **80700, Україна, Львівська обл., місто Золочів, вул. Кука 8.**

5.3. Поставка товару здійснюється транспортом Постачальника.

5.4. Постачальник відповідає за збереження цілісності та якості товару при транспортуванні.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари по кількості відповідно до товарно-супровідних документів, по якості - відповідно до документів, що засвідчують якість товарів

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання, чи не належного виконання зобов'язань **Постачальником** або через порушення умов договору, повідомивши про це **Постачальника** в письмовій формі, поштою рекомендованим листом у строк – не пізніше 5-ти календарних днів до моменту розірвання. Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з моменту надсилання Покупцем повідомлення про розірвання.

Під порушенням умов Договору слід розуміти та розцінювати:

- порушення терміну поставки товару, що передбачений п. 5.1. даного Договору, або у терміну, зазначеного в замовленні;
- не заміна або невчасна заміна, відповідно до пунктів 2.5, Договору, дефектного Товару;
- порушення умов поставки та збереження товарного вигляду товару;
- здійснення поставки неукomплектованого товару, або у кількості, що не відповідає специфікації Договору.

При виявленні порушення умов договору, що передбачені п. 6.2.1. даного Договору, Покупець складає та надсилає Постачальнику акт-претензію.

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має прав достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк 10 робочих днів.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами України та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Покупцеві штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у розмірі облікової ставки Національного Банку України.

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:
При порушенні поставки товару на строк, більший ніж 30 днів Постачальник сплачує на користь Покупця штраф в розмірі облікової ставки Національного Банку України за кожен прострочений день поставки товару. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від обов'язку здійснити поставку товару та сплатити на користь Покупця пеню у розмірі 0,5% від вартості товару за кожний день пропуску терміну поставки.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, воєнний стан, тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідними компетентними органами.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до **31 грудня 2024 р. або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань**.

10.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків:

визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті;

перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;

перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

10.3. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за

одиночку товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону.

Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

9) Зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. [№ 382](#) “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку. *Вказаний пункт не застосовується адже предметом закупівлі є товар.*

10.4. Зміна курсу іноземної валюти (застосовується виключно до імпортного товару):

10.4.1 За домовленістю із Покупцем, Постачальник має право здійснювати зміну ціни за одиницю товару в межах величини пропорційної зміні поточного курсу долара США або Євро, встановленого Національним Банком України. Нова вартість товару дорівнюватиме старій вартості помноженій на результат поділу поточного курсу на курс на день подання тендерної пропозиції. Нова вартість може бути нижчою або дорівнювати вартості, визначеною за формулою. Поточним курсом долара США або Євро Сторони домовились вважати курс, встановлений НБУ на день підпису додаткової угоди щодо зміни ціни за одиницю товару. Курс долара США або Євро на момент розкриття тендерної пропозиції становить _____ грн.. за долар США , або _____ грн.. за Євро.

10.2. 2. Зміна регульованих цін (тарифів) і нормативів, дотримуючись Закону України «Про ціни і ціноутворення», статті 191 Господарського кодексу України, здійснюється шляхом встановлення граничних рівнів торговельних надбавок, граничних нормативів рентабельності або шляхом запровадження обов'язкового декларування зміни цін. Нова ціна

може бути нижчою або дорівнювати задекларованій ціні, за винятком регульованої складової.

10.2. 3. Зміна цін може здійснитись лише за однією з підстав, встановлених п.10.2.

Договору.

Сторони, зафіксувавши в Договорі курс гривні до ЄВРО в значенні _____ грн., яке відповідає курсу НБУ до ЄВРО на _____.20__ р. В разі зміни зафіксованого в Договорі курсу в гривні до ЄВРО, сторони можуть змінювати зазначені в Договорі ціни на товари, встановлюючи їх максимальне значення за формулою:

Цз - Цд (Кмб/Кфд),

де Цз - максимально припустима зміна ціни товару; Цд - ціна товару за Договором;

Кмб – курс НБУ гривні до ЄВРО на дату реалізації товару;

Кфд - курс НБУ до ЄВРО, що зафіксований в договорі.

10.5. Покупцем визначено, що у разі виникнення необхідності зміни платіжних реквізитів, що зазначені у цьому Договорі, така зміна не буде вважатись зміною істотних умов договору.

10.6. Всі зміни та доповнення до цього Договору вносяться в період його дії у письмовому вигляді, шляхом укладення додаткових угод, які підписуються Сторонами Договору.

Про настання випадків, визначених п. 10.3. Договору, Постачальник повідомляє Покупця у письмовій формі, з наданням проекту відповідної додаткової угоди, а також обґрунтованих пояснень щодо ініційованих змін та необхідних документів, передбачених умовами Договору.

10.7 Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей визначених Кабінетом Міністрів України та статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон).

XI. Додатки до договору

11.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: специфікація

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТМ-Фарм»**

49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро
вул. Панікахи, будинок 2, кімната 405
ІКЮО 43808856

ІВАН UA433395002600101045397000001

АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500

тел./факс (056) 794-02-54



Представник за довіреністю

документів

СТМ-Фарм

М.П.

ЮЛІЯ ШАМБОРСЬКА

ПОКУПЕЦЬ

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ**

Адреса: 80700, Львівська обл.,

м. Золочів,

вул. Коновальця Є., 48

р/р UA688201720344330012000019644

в УДКСУ у Львівській області

МФО 820172

ЄДРПОУ 01996272

ІПН 019962713192

Директор _____ **Тарас ЯЦУНСЬКИЙ**

М.П.

**Додатки до договору складаються, формуються та узгоджуються сторонами при його підписанні*

Додаток №1
до Договору № _____ від _____ 2024 р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ

№	Виробник товару	Найменування товару	Країна походження	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю (без ПДВ), грн.	Ціна за одиницю (з ПДВ), грн.	Загальна вартість (з ПДВ), грн.
1	Колопласт А/С	10015 калоприймач стом.2 комп.SenSura Click Xpro (СенСура Клік Ікспро) №5 пласт.з вуш.д / пояс.флан.40мм р.д / вир.10-35мм	Данія	Шт./уп.	50/10	667,42	714,14	7 141,40
2	Колопласт А/С	13984 калоприймач стом.2 комп.Альтерна Фрі №30 міш.відкр.непрозор.фланець 40мм	Данія	Шт./уп.	150/5	1 614,73	1 727,76	8 638,80
3	Колопласт А/С	10025 калоприймач стом.2 комп.SenSura Click Xpro (СенСура Клік Ікспро) №5 пласт.з вуш.д / пояс.флан.50мм р.д / вир.10-45мм	Данія	Шт./уп.	50/10	667,42	714,14	7 141,40
4	Колопласт А/С	13985 калоприймач стом.2 комп.Альтерна Фрі №30, міш.відкр.непрозор.фланець 50мм	Данія	Шт./уп.	150/5	1 614,73	1 727,76	8 638,80
5	Колопласт А/С	1907/01907 Абсорб.пор.Brava 25г фл.	Данія	шт	3	275,15	294,41	883,23
6	Колопласт А/С	12020 Захисний спрей для шкіри Brava (Брава), 50 мл (ml)	Данія	шт	5	504,44	539,75	2 698,75
7	Колопласт А/С	12050 Паста Brava (Брава), не містить спирту 60 г	Данія	шт	3	473,66	506,82	1 520,46
Загальна вартість без ПДВ: Σ			34 264,34 (Тридцять чотири тисячі двісті шістьдесят чотири гривні 34 копійки)					
ПДВ:) Σ			2 398,50 (Дві тисячі триста дев'яносто сімів гривень 50 копійок)					
Загальна вартість з ПДВ: Σ			36 662,84 (Тридцять шість тисяч шістсот шістьдесят дві гривні 84 копійок)					

ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«СТМ-Фарм»

49040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро
вул. Панікахи, будинок 2, кімната 405
ІКЮО 43808856
IBAN UA433395002600101045397000001
АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500
тел./факс (056) 794-02-54



ЮЛІЯ ШАМБОРСЬКА

М.П.

ПОКУПЕЦЬ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Адреса: 80700, Львівська обл.,
м. Золочів,
вул. Коновальця Є., 48
р/р UA688201720344330012000019644
в УДКСУ у Львівській області
МФО 820172
ЄДРПОУ 01996272
ПІН 019962713192

Директор _____ Тарас ЯЦУНСЬКИЙ

М.П.